



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
407	05/08/2025

Numero settoriale _122

Settore Tecnico LL.PP - Manutentivo - Tecnico PNRR

Settore Tecnico LL.PP - Manutentivo - Tecnico PNRR

OGGETTO:	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLAGGIO SCOLASTICO “P. DE STEFANO” VIA LANZA - CASTIGLIONE COSENTINO (CS)” - CUP: H24D25000660001 – CIG B7A3D70B00
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, consistente nella riduzione entro l'anno 2020 di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010 in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale;
- con il D. M. 16/02/2016 è stato previsto il Conto Termico denominato 2.0 in vigore dal 31/05/2016, che prevede un regime di sostegno nazionale rivolto sia a Pubbliche Amministrazioni che ad imprese e privati, incentivando interventi finalizzati a riqualificare gli edifici per migliorarne le prestazioni energetiche;
- il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del meccanismo del succitato Conto Termico 2.0, inclusa l'erogazione degli incentivi, è il Gestore dei Servizi Energetici Spa (G.S.E.);

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha presentato richiesta di accesso ai suddetti finanziamenti attraverso la modalità a "prenotazione", e con riguardo ai lavori di **"Intervento di efficientamento energetico Villaggio Scolastico "P. De Stefano" Via Lanza - Castiglione Cosentino (CS)"** per l'importo di euro 1.010.754,10 identificata con il codice CT00924206;

Atteso che con nota del 10/02/2025 prot. GSEWEB/P20250091728, è stata comunicata ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00924206, l'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per un importo pari ad euro 1.010.754,10;

Vista la Deliberazione di G.C. n°56 del 30/06/2025 ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO PFTE/ESECUTIVO UNICO LIVELLO DEI LAVORI: "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLAGGIO SCOLASTICO "P. DE STEFANO" VIA LANZA - CASTIGLIONE COSENTINO (CS)" - CONTO TERMICO 2.0 G.S.E. DECRETO MISE 16/02/2016 – TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN "EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO"- CUP: H24D25000660001";

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Decreto, il Soggetto Responsabile deve presentare:

- entro 180 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
- entro 240 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
- entro 36 mesi dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;

CHE con determinazione UTC/LL.PP. n°347 del 09/07/2025 veniva indetta gara d'appalto per la realizzazione dei lavori di: "Intervento di efficientamento energetico Villaggio Scolastico "P. De Stefano" Via Lanza - Castiglione Cosentino (CS)", finanziato nell'ambito del PNRR [M4C111.2].)" CUP: H24D25000660001;

CHE è stata predisposta la procedura negoziata con invito di n.5 operatori presenti nell'elenco della piattaforma TRASPARE alla categoria di riferimento dei lavori di che trattasi;

VISTO che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 14:00 del 29/07/2025 sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo
SO.CO.SA. Società Costruzioni Savino srl	Via Antonio Gramsci, 15, Cosenza (CS), 87100	28/07/2025 18:24
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L.	via cardoni, 2, San Leucio del Sannio (BN), 82010	28/07/2025 09:39

VISTO i verbali di gara protocollati al n. 6705 e 6706 del 05/08/2025 con i quali si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, contenuta nella busta "A", nonché all'apertura e valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta "B ed all'apertura delle offerte economiche contenute nella busta "C" attribuendo i punteggi di cui alla graduatoria seguente:

Concorrente	Punteggio			
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Offerta Temporale	Totale
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L.	51.083	7.477	10.000	68.560
SO.CO.SA. Società Costruzioni Savino srl	55.000	10.000	1.400	66.400

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione in favore della ditta CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L. con sede in via cardoni, 2, San Leucio del Sannio (BN), 82010, che ha offerto il ribasso del 0,8500% zero,ottocinquezerozero)% per l'importo di aggiudicazione di € 535.520,08, cui vanno aggiunti € 175.360,22 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione quindi pari a € 710.880,30;

RILEVATO CHE:

- l'offerta presentata è ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come indicato dal comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO CHE sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni dell'aggiudicatario e sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti dal sistema FVOE presso ANAC e, in particolare:

- Visura rilasciata registro imprese e attestazione relativa all'inesistenza di procedure concorsuali;
- è stata effettuata la verifica regolarità fiscale n. 15204211;
- è stata effettuata la verifica del casellario delle imprese presso ANAC;
- Verifica con esito positivo della regolarità contributiva della Ditta in parola protocollo INPS_46536229;
- Certificati del Casellario Giudiziale certificato n. 2948735/2025/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal quale si evince che a carico della ditta risulta nulla di rilevante;
- Attestazione iscrizione White List Documento creato il giorno 2025-07-

24T15:45:09.563902 tramite FVOE;

- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA N. n. 60218AL/17/00 valida fino al 13/02/2028;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG B7A3D70B00;
- All'intervento è stato assegnato il seguente codice CUP H24D25000660001;

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (Deliberazione di C.C. n° 2/2016);

Visto il regolamento comunale sui controlli interni di cui al D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento all'Allegato 4/2;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n°207 del 30/12/2024 (Legge di bilancio 2025);

Vista la L. 190/2012 e ss.mm.;

Visto il decreto 11102 del 31/12/2024 ad oggetto: "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Attribuzione incarico di Elevata Qualificazione (EQ) al Geom. Francesco Saverio Smeriglio (ex Cat.D/D2) per il settore Tecnico LL.PP.-Manutenitivo, Servizio Idrico Integrato – Dal 01/01/2025 al 31/12/2025";

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 14-01-2025, ad oggetto: "Manovra B.P. 2025/2027 in corso di definizione (Art. 163 co. 2 e 3 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.) – Anno 2025 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore/Titolari EQ - Anno 2025";

Vista la deliberazione di C.C. N. 7 del 28/02/2025 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Anno 2025 e relativi allegati".

Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 19/03/2025 di Approvazione PEG Definitivo ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG Definitivo- 2025/2027 – Anno 2025 – Assegnazione ai Centri di Responsabilità dell'Ente -Titolari di E.Q., ai sensi dell'art.169 del TUEL";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Visti gli Atti d'Ufficio;

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i verbali di gara della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e protocollati al n. 6705 e 6706 del 05/08/2025 e gli atti ad essi allegati;

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016, in via definitiva all'impresa **CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L. P. IVA 01375260625**, che ha offerto il ribasso del 0,8500% zero,ottocinquezerozero)% per l'importo di aggiudicazione di € 535.520,08, cui vanno aggiunti € 175.360,22 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione quindi pari a € 710.880,30 oltre IVA come per legge per complessivi € 781.968,33;

DI PROVVEDERE, ad assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, comunicando tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del

provvedimento di cui all'articolo 23 del codice;

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione che, se pur non materialmente allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

di DARE ATTO che l'opera è finanziata con il contributo del GSE che con nota del 10/02/2025 prot. GSEWEB/P20250091728, ai sensi del D.M. 16.02.2016, ha comunicato l'accoglimento della richiesta di prenotazione identificata con il codice CT00924206 e dell'importo pari ad euro 1.010.754,10;

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 877.464,32 sul capitolo di bilancio n° 2301804 BP/2025-2027, BP2025, disponibile;

di ACCERTARE:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è attribuito regolare codice CIG mediante Piattaforma Digitale "TRASPARE", in interfaccia con la PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) e nel rispetto dei successivi obblighi di trasmissione alla BDNCP (Banca Nazionale dei Contratti Pubblici) delle informazioni previste dall'art. 10 del provvedimento ANAC 261/2023;

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario, ai sensi degli artt.151 comma 4 e 183 del Dlgs. 267/2000, per ogni conseguente adempimento e riscontro, ivi compreso attestazione di copertura finanziaria e parere di regolarità contabile

di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura di Cosenza.

di DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.castiglioneconsentino.cs.it.

Il responsabile
SMERIGLIO FRANCESCO SAVERIO /
InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente